

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3150/2532

กรมส่งเสริมการเกษตร
นางเจียม ชูทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165 (1), มาตรา 165 (2), มาตรา 172, มาตรา 181
ป.รษฎากร มาตรา 118
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร มาตรา ข้อ 17

โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล มิได้ทำการขายปู้ยแก่บุคคลทั่วไปแต่รัฐบาลได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้โจทก์จัดหาปู้ยมาขายแก่เกษตรกรในราคาถูกลง การขายสินค้าของโจทก์มิใช่เป็นการหากำไร โจทก์จึงมิใช่พ่อค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 (1)ทั้งมิใช่เป็นบุคคลผู้ประกอบการตามมาตรา 165 (2) ไม่อยู่ในบังคับของอายุความตามมาตราดังกล่าว และเป็นกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 ก. ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ไว้ภายในอายุความ จึงทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลาเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดไป คือวันสิ้นกำหนดเวลาที่ ก. สัญญาว่าจะนำเงินมาชำระหนี้ จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ทำหนังสือคำประกันต่อโจทก์ ในกรณีที่ ก. กู้ยืมเงินจากโจทก์ หนี้ดังกล่าวโจทก์ให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนช่วยเหลือชาวนา ถือได้ว่าเป็นการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม การคำประกันหนี้ของจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 เนื่องจากการดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรตามบัญชีอากรแสตมป์ข้อ 17 ข้อยกเว้น (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องว่า นายแกบ ชูทอง สามีจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ถึง 18 เป็นหนี้ โจทก์ในการเช่าซื้อเครื่องสูบน้ำ ค่าซื้อปุ๋ยหนี้เงินกู้ยืม และหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน ขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 340,935.36 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 18 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 รับผิดชอบจำนวน 57,851.87 บาท จำเลยที่ 3 จำนวน 1,117.87 บาท จำเลยที่ 4 จำนวน 39,034.37 บาท จำเลยที่ 5 จำนวน 42,625 บาท จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 จำนวน 262,645.50 บาท จำเลยที่ 11 จำนวน 10,831.12 บาท จำเลยที่ 12 จำนวน 9,143.75 บาท จำเลยที่ 13 จำนวน 16,644.37 บาท จำเลยที่ 14 จำนวน 10,828.12 บาท จำเลยที่ 15 จำนวน 10,656 บาท จำเลยที่ 16 จำนวน 14,781.25 บาท จำเลยที่ 17 จำนวน 2,887.50 บาท และจำเลยที่ 18 จำนวน 67,237.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินที่แต่ละคน ต้องรับผิดชอบ โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1, 6, 7, 9, 10, 13 และ 15 ให้การว่า นายแกบไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์ ไม่เคยรับเงินจัดสรรค่าซื้อปุ๋ย แต่ได้ซื้อปุ๋ยและเช่าซื้อเครื่องสูบน้ำ และทำสัญญา ค้ำประกันตามฟ้องจริงส่วนจำเลยที่ 6, 7, 9, 10 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงิน ของนายแกบ คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2, 3, 4 และ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 เข้าซื้อเครื่องสูบน้ำคนละ 1 เครื่อง แต่ชำระเงินแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยทุกคนไม่เคยค้ำประกันใคร คดี โจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ต่อมาจำเลยที่ 3 ขอดอนคำให้การเดิม และยอมชดใช้เงินตามที่โจทก์เรียกร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ